



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO Nº 1.827 DE 05 DE MAIO DE 2010

Regulamenta o Art. 33 da Lei Municipal nº 1.544, de 26 de setembro de 2007 estabelecendo os procedimentos específicos para o Sistema de Licenciamento Ambiental – SLAM, com base no Decreto Estadual nº 42.159, de 02 de dezembro de 2009 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Arraial do Cabo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

**CAPÍTULO I
DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Artigo 1º - Este Decreto dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal, regulamentando a legislação pertinente, e dá outras providências.

Artigo 2º - Para efeito deste Decreto são adotados os seguintes instrumentos e definições:

I - Autorização Ambiental (AA): ato administrativo emitido com ou sem prazo de validade, mediante o qual o órgão ambiental estabelece as condições para implantação ou realização de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços ou para execução de obras emergenciais de interesse público, tais como:

a) Autorização para supressão de vegetação: autoriza a supressão de vegetação nos casos previstos em lei, estabelecendo condicionantes e medidas mitigadoras e/ou compensatórias.

b) Autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente: autoriza a execução de atividades ou empreendimentos que interfiram de alguma forma em Área de Preservação Permanente (APP), somente quando enquadrados nos casos excepcionais previstos na legislação.

c) Autorização para execução de obras emergenciais de caráter privado: autoriza a execução de obras emergenciais em empreendimento privado, quando decorrentes de acidentes de causas naturais, como intempéries, mediante prévia vistoria do órgão ambiental, com vistas a mitigar ou eliminar os impactos no meio ambiente gerados pelos referidos acidentes.

II - Certidão Ambiental (CA): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental certifica a sua anuência, concordância ou aprovação quanto a procedimentos específicos, tais como:

a) Anuência a outros órgãos públicos em relação à conformidade do licenciamento ambiental ao procedimento em trâmite perante o órgão consulente.

b) Anuência para corte de vegetação exótica.

c) Baixa de Responsabilidade Técnica pela gestão ambiental de atividade ou empreendimento.

d) Cumprimento de condicionantes de licenças ou autorizações ambientais.

e) Regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalaram sem licença ambiental, em data anterior à entrada em vigor do presente decreto, a ser emitida após o cumprimento das obrigações oriundas de sanção administrativa aplicada ou daquelas fixadas em Termo de Ajustamento de Conduta.

f) Inexistência, nos últimos cinco anos, de dívidas financeiras referentes às infrações ambientais praticadas pelo requerente, ressalvados os processos administrativos em curso.

g) Inexigibilidade de licenciamento para empreendimentos e atividades que não estejam contemplados no Anexo 1, nem em norma do CONEMA ou INEA, e também para aqueles enquadrados na Classe 1 da Tabela 1 do Capítulo III deste Decreto, mesmo que constantes das referidas normas.

III - Licença Ambiental: ato administrativo mediante o qual, o órgão ambiental estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas na localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, tais como:

a) Licença Prévia (LP): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade

ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação.

b) Licença de Instalação (LI): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, das quais constituem motivo determinante. A LI pode autorizar a pré-operação, por prazo especificado na licença, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

c) Licença de Operação (LO): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a operação de atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas para a operação.

d) Licença Ambiental Simplificada (LAS): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e/ou a operação de empreendimentos ou atividades enquadrados na Classe 2, definida de acordo com a Tabela 1, constante do Capítulo III deste Decreto, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas.

e) Licença Prévia e de Instalação (LPI): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental e aprova a implantação de empreendimentos ou atividades, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas nos casos especificados no Art. 12 deste Decreto.

f) Licença de Instalação e de Operação (LIO): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental aprova, concomitantemente, a instalação e a operação de atividade ou empreendimento, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que devem ser observadas na sua implantação e funcionamento, nos casos especificados no Art. 13 deste Decreto.

g) Licença Ambiental de Recuperação (LAR): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental aprova a remediação, recuperação, descontaminação ou eliminação de passivo ambiental existente, na medida do possível e de acordo com os padrões técnicos exigíveis, em especial aqueles em empreendimentos ou atividade fechados, desativados ou abandonados.

h) Licença de Operação e Recuperação (LOR): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a operação da atividade ou

empreendimento concomitante à recuperação ambiental de passivo existente em sua área, caso não haja risco à saúde da população e dos trabalhadores.

IV - Termo de Encerramento (TE): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a inexistência de passivo ambiental que represente risco ao ambiente ou à saúde da população, quando do encerramento de determinada atividade ou após a conclusão do procedimento de recuperação mediante LAR, estabelecendo as restrições de uso da área.

V - Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental (TRGA): declaração apresentada ao órgão ambiental, pelo profissional que assumirá a responsabilidade pela gestão ambiental de atividade ou empreendimento objeto de licenciamento de médio ou pequeno porte.

VI - Documento de Averbação: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental altera dados constantes de Licença ou Autorização Ambiental.

Artigo 3º - Estão sujeitos ao licenciamento ambiental municipal os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, de interesse e impactos locais diretos.

§ 1º São atividades de impacto ambientais diretas aquelas capazes de gerar poluição ou degradação do meio ambiente, desde que não ultrapassem os limites territoriais do município e sejam classificadas como de pequeno potencial poluidor.

§ 2º Não são considerados de impacto ambiental local, as atividades ou empreendimentos que:

I - estejam localizados fora dos limites territoriais do município;

II - estejam localizados em Unidades de Conservação do Estado, exceto nas áreas de Proteção Ambiental quando, situadas em Zonas de Ocupação Controlada, de acordo com o respectivo Plano de Manejo;

III - que sejam potencialmente causadores de significativa degradação do Meio ambiente e necessitem de EIA-RIMA, incluindo aqueles listados na Lei Estadual nº 1.356/88;

IV - aquelas relacionadas no Anexo do Decreto nº 42.050 de 25 de setembro de 2009.

§ 3º As atividades ou empreendimentos a serem submetidos ao licenciamento ambiental municipal são aqueles previstos no Anexo 1 do presente Decreto, que poderá ser complementado por norma do CONEMA ou do INEA, ressalvados os empreendimentos ou atividades enquadrados na classe 1, da Tabela 1.

§ 4º Para a realização do licenciamento ambiental, a SEMA, nos limites de suas atribuições legais, baixará normas, procedimentos e prazos a ele inerentes, observando o disposto na legislação pertinente e, especialmente, neste Decreto, sem prejuízo das competências do CONEMA.

§ 5º - A SEMA poderá estabelecer a redução do valor referente ao custo do procedimento de licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental, cuja eficiência tenha sido comprovada, incluindo-se a realização de auditoria ambiental, visando à melhoria contínua e ao aprimoramento do desempenho ambiental, com base em norma do CONEMA.

Artigo 4º Os empreendimentos e atividades enquadrados na Classe 1, de acordo com a Tabela 1 constante do Capítulo III deste Decreto e com os requisitos previstos em regulamento específico, não estão sujeitos ao licenciamento ambiental municipal, ainda que previstos no Anexo 1.

§ 1º Nos casos em que for atestada a inexigibilidade de licenciamento, permanecerá a obrigatoriedade de prévia obtenção de Autorizações Ambientais e outros instrumentos previstos na legislação, quando couber.

§ 2º O órgão ambiental competente, extraordinariamente, poderá instar o empreendedor a requerer licença ambiental nos casos em que considerar os empreendimentos e atividades como potencialmente poluidores, mesmo que enquadrados na Classe 1 ou ainda que não constantes do Anexo 1, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença.

Artigo 5º O Conselho Municipal de Meio Ambiente e a SEMA poderão instituir outros instrumentos de licenciamento, autorização e controle ambiental.

CAPÍTULO II

DAS LICENÇAS AMBIENTAIS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS

Artigo 6º - Os procedimentos para requerimento das Licenças Ambientais e demais instrumentos de licenciamento e controle ambiental obedecerão aos critérios estabelecidos pela SEMA por regulamento específico e aos demais previstos na legislação estadual vigente.

Artigo 7º - As Autorizações Ambientais serão concedidas pelo prazo previsto para a implantação ou realização de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário ou para execução de obras emergenciais de interesse público, limitado a um máximo de 2 (dois) anos.

Parágrafo Único - O prazo da Autorização Ambiental poderá ser ampliado, com base em justificativa técnica da SEMA.

Artigo 8º - A Licença Ambiental Simplificada (LAS) será concedida a empreendimentos ou atividades enquadrados na Classe 2, de acordo com a Tabela 1 constante do Capítulo III deste Decreto, bem como aqueles definidos em regulamento específico, e seu prazo de validade será no mínimo de 4 (quatro) anos e no máximo de 10 (dez) anos.

Artigo 9º - A Licença Prévia (LP) será concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade e seu prazo de validade será no mínimo o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos e no máximo de 5 (cinco) anos.

Parágrafo Único - Na concessão da LP deverá ser comprovada pelo empreendedor a conformidade do empreendimento ou atividade à legislação municipal de uso e ocupação do solo, mediante certidão ou declaração expedida pelo Município.

Artigo 10 - A Licença de Instalação (LI) será concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e seu prazo de validade será no mínimo o estabelecido no cronograma de instalação e pré-operação e no máximo de 6 (seis) anos.

Parágrafo Único - Nos Casos Em Que A LI For Concedida Com Prazo De Validade Inferior ao máximo, com base no cronograma apresentado, e este vier a sofrer atrasos, o prazo de validade da licença poderá ser ampliado até o limite máximo de 6 (seis) anos, mediante requerimento do titular da licença, desde que comprovada a manutenção do projeto original e das condições ambientais existentes quando de sua concessão.

Artigo 11 - A Licença de Operação (LO) será concedida para empreendimentos e atividades implantados, com base em constatações de vistoria, teste de pré-operação ou qualquer meio técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de mitigação implantadas, e seu prazo de validade será no mínimo de 04 (quatro) anos e no máximo, de 10 (dez) anos neste último caso quando comprovada a implementação voluntária de programa eficiente de gestão ambiental.

Parágrafo Único - Nos casos em que a LO for concedida com prazo de validade inferior ao máximo, poderá ter seu prazo de validade ampliado até o limite de 10 (dez) anos, mediante requerimento do titular da licença, quando constatadas, cumulativamente:

I - manutenção das condições ambientais existentes quando de sua concessão;

II - implementação voluntária de programa eficiente de gestão ambiental;

- III - inexistência de denúncias e autos de constatação e de infração;
- IV - correção das não conformidades decorrentes da última auditoria ambiental realizada.

Artigo 12 - A Licença Prévia e de Instalação (LPI) será concedida quando a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA-RIMA nem RAS, podendo ocorrer concomitantemente à análise dos projetos de implantação, e seu prazo de validade será no mínimo o estabelecido no cronograma de instalação do empreendimento ou atividade e no máximo de 6 (seis) anos.

Artigo 13 - A Licença de Instalação e Operação (LIO) será concedida antes de iniciar-se a implantação de atividades e empreendimentos cuja operação represente um potencial poluidor insignificante e seu prazo de validade será no mínimo de 4 (quatro) anos e no máximo de 10 (dez) anos.

Parágrafo Único - A LIO poderá ser concedida para a realização de ampliações ou ajustes em empreendimentos e atividades já implantados e licenciados.

Artigo 14 - A Licença Ambiental de Recuperação (LAR) será concedida para a execução de atividades de recuperação e melhorias ambientais em áreas públicas e nas áreas com passivo ambiental gerado por empreendimentos ou atividades fechados ou desativados, e seu prazo de validade será no mínimo o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental do local e no máximo de 6 (seis) anos.

Artigo 15 - A Licença de Operação e Recuperação (LOR) será concedida para a atividade ou empreendimento com passivo ambiental que possa ser eliminado ou mitigado concomitantemente à sua operação, e seu prazo de validade não poderá ser superior a 6 (seis) anos.

Artigo 16 - A renovação de Licença Ambiental deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva da SEMA, desde que o requerente não tenha dado causa a atrasos no procedimento de renovação.

Artigo 17 - As Licença Ambientais poderão ser averbadas para registro de alterações, quando cumpridos os requisitos exigidos pela SEMA previstos em regulamento específico, nas seguintes hipóteses:

- I - Titularidade;
- II - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
- III - Endereço do representante legal do empreendimento ou atividade;
- IV - Técnico responsável;
- V - Condições de validade, com base em parecer técnico da SEMA;

VI - Prorrogação do prazo de validade da Licença, nos casos previstos nos artigos 10, parágrafo único e 11, parágrafo único, deste Decreto;

VII - Erro material na confecção do diploma;

VIII - Modificação da atividade, desde que não altere seu enquadramento na Tabela 1, tampouco altere o escopo da atividade principal nem a descaracterize.

Artigo 18 – A SEMA poderá cobrar o ressarcimento dos custos dos procedimentos de emissão, renovação ou averbação de licenças ambientais e demais instrumentos de licenciamento e controle ambiental, inclusive diligências administrativas, análises, vistorias técnicas e outros procedimentos necessários, de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento específico.

CAPÍTULO III DO PROCEDIMENTO

Artigo 19 - As atividades e empreendimentos sujeitos ao processo de licenciamento serão enquadrados em classes, de acordo com seu porte e potencial poluidor, observando-se o disposto neste Decreto e na legislação estadual pertinente.

§ 1º - O porte é estabelecido a partir de parâmetros que qualificam a atividade ou o empreendimento como de porte mínimo, pequeno, médio, na forma de regulamento específico.

§ 2º - O potencial poluidor é estabelecido a partir de parâmetros que qualificam a atividade ou o empreendimento como de potencial poluidor insignificante, baixo, médio ou alto, na forma de regulamento específico.

§ 3º - As atividades e empreendimentos serão classificados em Classe 1, Classe 2, Classe 3, Classe 4, Classe 5 ou Classe 6, de acordo com a Tabela 1 a seguir:

POTENCIAL POLUIDOR

Tabela 1 - Classificação dos empreendimentos/atividades

PORTE	POTENCIAL POLUIDOR			
	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
MÍNIMO	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 3
PEQUENO	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
MÉDIO	Classe 2	Classe 2	Classe 4	Classe 5

Artigo 20 - Fica reservada a SEMA a prerrogativa de solicitar ao empreendedor detalhamento descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, arbitrar porte e potencial poluidor específicos, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade em questão.

Parágrafo Único - O empreendedor poderá solicitar a SEMA, mediante requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento de porte e/ou potencial poluidor específico do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento.

Artigo 21 – Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.

Artigo 22 – Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados previamente pela SEMA, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.

Artigo 23 – Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de programas ambientais, visando melhora contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental.

Artigo 24 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arraial do Cabo, 05 de maio 2010.

WANDERSON CARDOSO DE BRITO
Prefeito Municipal

Anexo Único do Decreto nº 1.827 de 05 de maio 2010.

ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

GRUPO 00 - EXTRAÇÃO DE MINERAIS

Extração de sal.

Extração de mineral artesanal

GRUPO 02 - AGRICULTURA E EXTRAÇÃO DE VEGETAIS E SILVICULTURA

Horticultura.

GRUPO 03 - PECUÁRIA E CRIAÇÃO DE OUTROS ANIMAIS

Atividades agropecuárias

Aqüicultura

GRUPO 10 - PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS

Fabricação de artefatos de cimento e de fibrocimento

Marmoraria

GRUPO 11 - METALÚRGICA

Fabricação de móveis de metal

Fabricação de Artigos de Serralheria

GRUPO 15 - MADEIRA

Beneficiamento de Madeira

Fabricação de caixas, chapas e placas de madeira aglomerada, compensada ou prensada.

Serraria

GRUPO 16 - MOBILIÁRIO

Fabricação de móveis de madeira, vime e junco, para uso residencial.

GRUPO 19 - COUROS, PELES E PRODUTOS SIMILARES

Fabricação de artigos de couro e peles para uso pessoal.

GRUPO 22 - PERFUMARIA, SABÕES E VELAS

Fabricação de velas.

GRUPO 22 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO

Coleta e Recauchutagem de Pneus

GRUPO 23 - PRODUTOS DE MATÉRIAS PLÁSTICAS

Fabricação de artigos de material plástico.

GRUPO 25 – VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE TECIDOS

Confecção

GRUPO 26 - PRODUTOS ALIMENTARES

Preparação de refeições e alimentos conservados, congelados ou não inclusive a Produção de refeições preparadas para o consumo fora dos locais de fabricação.

GRUPO 29 - EDITORIAL E GRÁFICA

Impressão de material escolar para uso industrial e comercial

GRUPO 30 - DIVERSOS

Fabricação de escovas, broxas, pincéis, vassouras, espanadores e semelhantes.

GRUPO 31 – UNIDADES AUXILIARES DE APOIO INDUSTRIAL (UTILIDADES) E SERVIÇOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Estocagem de tubos e artigos diversos, exclusive resíduos, combustíveis diversos de petróleo, gás natural, gases diversos para fins industriais, exclusivos produtos químicos, agrotóxicos, produtos alimentares (armazéns, câmaras frias e frigoríficas).

Unidades auxiliares de serviços diversos de natureza industrial (corte de metais, pintura industrial)

GRUPO 33 - CONSTRUÇÃO CIVIL

Condomínios e conjuntos habitacionais com até 350 unidades.

Construção e acréscimos de edificações.

Demolição, quebra de asfalto, de concreto, e semelhantes

Estabilização de Encostas

Estradas Vicinais

Parcelamento do solo em área abaixo de 50Ha.

Residências Familiares e Multifamiliares

Terraplanagem fora de área de Preservação Permanente

GRUPO 35 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Cemitérios novos

Galpão de Triagem e armazenamento de Resíduos Recicláveis

GRUPO 45 - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

Coleta e Recauchutagem de pneus

Borracharia

GRUPO 46 – COMÉRCIO

Comércio Varejista e por Atacado

GRUPO 47 - TRANSPORTE

Transporte intermunicipal de resíduos (exceto Classe I) da construção civil.

Empresa de transporte coletivo sem abastecimento de frota

GRUPO 51 - SERVIÇOS DE ALOJAMENTO, DE ALIMENTAÇÃO, PESSOAIS E DE HIGIENE PESSOAL E DE SAÚDE

Lavanderia e tinturaria, inclusive limpeza a seco.

Restaurantes, bares, lanchonetes, churrascaria, pizzeria, padaria e pastelaria.

GRUPO 55 – SERVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS

Oficinas de serviços mecânicos, lanternagem, pintura e lava jato.

GRUPO 90 – ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS

Atividades que envolvam música ao vivo ou mecânica

GRUPO 93 - ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

Garagem, píer e rampa para embarcações de recreio com capacidade até 2 embarcações de até 20 pés cada 01.

Arraial do Cabo, 05 de maio de 2010.

WANDERSON CARDOSO DE BRITO

Prefeito Municipal